梧州璇玑实业投资有限公司 “12•9”事故调查报告

2024-04-03 16:00　来源：县应急局

2023年12月9日6时许，在梧州璇玑实业投资有限公司发生一起触电事故，导致一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，县人民政府成立了由县政府总工会、梧州临港经济区管委会、塘步镇政府等部门单位有关人员为成员的梧州璇玑实业投资有限公司“12·9”事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问有关当事人和查阅有关资料，了对有关责任单位、人员的处理建议和事故防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故单位概况及项目情况

（一）肇庆世通土石方工程有限公司（以下简称世通公司）。

世通公司统一社会信用代码91441226MABY4TKKX4，类型为有限责任公司，法定代表人黄玉芝，住所：广东省德庆县新圩镇上咀村委会日，经营范围:一般项目：土石方工程施工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加工；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；机械设备销售；矿山机械销售；金属制品修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务；资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）

（二）梧州璇玑实业投资有限公司（以下简称璇玑公司）。

公司统一社会信用代码91450422MA5PYNNF67，类型为有限责任公司，法定代表人叶伟麟，住所：广州市南沙区卢湾东路石路下街51号。范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;社会经济咨询服务;工程管理服务;土石方工程施工;对外承包工售;金属结构制造;普通机械设备安装服务;金属制品修理;专用设备修理;机械零件、零部件加工;机械设备租赁;机械设备销售;住房租赁;非居住房地产筑工程机械与设备租赁;劳务服务（不含劳务派遣）;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;再生资源回收（除生产性废旧金属）;技术服

内货物运输代理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建筑劳务分包;道路货物运输（不含危险货物）;河道采
门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）

（三）工程项目情况

2023年4月23日，广东智沣建筑劳务有限公司与璇玑公司签订了《承债式收购协议》，广东智沣建筑劳务有限公司统一社会信用代码91441
（身份证号：430528********）及其丈夫刘治平（身份证号：432503********），占股95%。2023年2月2日刘治平与世通公司签订了《碎石生
印、世通公司（承包方）法定代表人黄玉芝签名及单位盖章。

合同约定：工程地点位于璇玑公司厂区内，工程项目为璇玑公司石场内一条全新混合料生产线（含洗沙设备）的生产和管理，除已有生产线
挖机、铲车等等)均由承包方自行解决，同时乙方须负责将生产所产生的弃土及时倒运至甲方指定的距离2公里内的弃土堆场。在承包期间，承包方
履行好安全生产责任制，严格遵守安全生产的规章制度，切实抓好安全生产的宣传教育工作及各项措施的落实，真正做到“预防为主、安全第一”。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年12月9日5时48分，临近下班，洪**走到李**(死者)车间，发现李**已经倒在车间的铁板平台上(即铁地板)，头部靠近水沟的位置,铁
天，脚穿雨靴，双手紧抓着拳头，右手抓有一条长约1尺的没有胶皮的电线，电线一端碰触到李**脖子前面，洪**呼喊李**，见他没有反应，洪**
有漏电现象，这个时候洪**发现对面电箱拉有一个电线和插排在李**脚旁边的铁板位置,而且插排上插有一个取暖器的插头，但取暖器没有开着。
软软的，坐不起来。见此情况，洪**立即打电话告诉同班的曾**说李**触电死了。曾**此时正在龙圩区买早餐，收到消息后电话汇报班组长廖**
轮流对李**进行了抢救，直到医护人员到达。

（二）现场处置及医疗诊治情况

6时07分左右，现场的员工拨打了120急救电话，在医护人员到达现场前，现场人员对李**(死者)进行了抢救；约6时30分，医护人员到达现场

（三）事故报告情况

7时25分，塘步镇政府接到110社会联动中心报告。

7时30分，县应急局接到110社会联动中心报告。

接报后塘步镇政府、县应急局、临港经济区管委会会同南安派出所工作人员赶赴事故现场进行勘验、了解事故发生经过，并对世通公司、璇

现场勘验：事故现场位于梧州璇玑实业投资有限公司压泥车间，压泥车间旁边有三个储罐，沿步梯上到压泥车间里面有两台压滤机，两台
润、有积水，尸体旁边一台压滤机上放置有一个万能表、一双手套和一个水杯，旁边的置物架放有一些工具，尸体正前方尽头处的压滤机控制箱有
一个从压滤机控制箱接出来的电线插排。

（四）事故造成人员伤亡和善后处置情况

事故共造成1人死亡。死者李**，男，汉族，身份证号码441424**********，身份证住址：广东省五华县*********。生前为世通

12月14日，世通公司陈**与李**家属谢**、黄**、李**、李*协商，就补偿问题达成一致意见，签订了《赔偿协议书》，世通
（￥1220000.00）给家属。目前，善后清楚，家属情绪稳定。

三、事故发生原因分析及性质认定

（一）经调查分析，认定事故原因

1.直接原因

李**安全意识淡薄，违规用电，私拉电线，没有按规定正确使用安全防护用品，导致发生触电，是该事故的直接原因。

2.间接原因

（1）世通公司作为项目承包单位，未按规定对作业人员进行安全教育培训；对作业场所和工作岗位的安全工作管理不力，对作业场所存在的
因。

（2）璇玑公司作为项目发包单位，项目合同签订后没有对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，未督促承包单位落实各项安全防护
另一个间接原因。

（二）事故性质认定

事故调查组调查认定:梧州璇玑实业投资有限公司“12·9”事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定和对相关责任单位、人员处理建议

（一）李**违规用电，私拉电线，没有按规定正确使用安全防护用品，导致发生触电事故，对此负有直接责任。鉴于李**在事故中死亡，建

（二）世通公司作为项目承包单位，未按规定对作业人员进行安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，了解其工作岗位存在及时发现并消除事故隐患[②]，对此事故负有主要责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定[③]，

（三）璇玑公司作为项目发包单位，项目发包未与承包单位在合同中约定各自的安全生产管理职责，没有对承包单位的安全生产统一管理，

---

①《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产岗作业。”

②《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……。”

③《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……；发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的

④《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条　件或者给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。……”

业场所采取技术、管理措施进行安全有效的监管，及时发现并消除事故隐患[②]，对此事故负有管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和[③]。

五、事故整改和防范措施

(一)汲取事故教训。全县各部门、乡镇政府及有关企业要深刻汲取事故教训，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针和坚持人民至上、生杜绝类似事故发生。

(二)压实企业安全生产主体责任。各相关企业要严格落实安全生产主体责任，要认真对照《中华人民共和国安全生产法》及有关法律法规规定效提高从业人员的安全技能、安全意识和自身保护能力，加强现场安全管理，强化作业现场的监督检查，防范事故发生。特别是此事故中的世通改。

世通公司方面：一要建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，并实施本公司安全生产规章制度和操作规程；二要加强对从业人员的安和自身保护能力，未取得相应资格的人员不得安排上岗作业。

璇玑公司方面：一是主要负责人要有效落实“安全五带头”具体要求，承担起第一责任人的职责。二要与承包单位依法签订安全生产管理协议全监管工作，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改，及时制止“三违”行为。

(三)加强执法监督检查。各部门、乡镇政府、园区管委会要吸取事故教训，落实属地管理责任，切实开展安全生产监督检查和执法检查工作排查整改事故隐患，防止发生类似的事故。对生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、安全管理，不遵守操作规程和不落实安全措施等违法行为责令限期整改并给予行政处罚，做到“处罚一家，震慑一批”效果。